

○ คำพิพากษา

สำเนาฉบับ



(ต.๑๘)

คดีหมายเลขดำที่ ๙๔๘/๒๕๔๗

คดีหมายเลขแดงที่ ๙๓/๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองกลาง

วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ระหว่าง { นางสาวอุษณา สุพรรณวิวัฒน์ ผู้ฟ้องคดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา ที่ ๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องสรุปสาระสำคัญได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาระดับ ๖ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลระดับ ๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ถนนสายอุ้มใจประชาราษฎร์ ในเขตเทศบาล ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด [REDACTED] ให้ก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ซึ่งมี ความกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นเงินรวม ๒,๑๑๘,๐๐๐ บาท



ตามสัญญาจ้าง เลขที่ [REDACTED] ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ต่อมาในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๖๐ วัน เนื่องจากมีฝนตกทำให้ไม่สามารถถมดินพร้อมบดอัดและเทคอนกรีตได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำบันทึกและเสนอความเห็นต่อนาย [REDACTED] ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา ในขณะนั้นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยเห็นควรขยายเวลาจ้างออกไปอีก ๔๕ วัน นาย [REDACTED] จึงได้อนุมัติให้ขยายเวลาจ้างดังกล่าว ต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา และได้มีหนังสือลับ ที่ ตพ ๐๐๒๑ นฐ / [REDACTED] ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้รับจ้างขอขยายเวลาก่อสร้าง โดยอ้างว่าฝนตกชุกเนื่องจากเป็นฤดูฝนนั้น ผู้รับจ้างย่อมทราบได้อยู่แล้ว มิใช่ภาวะที่ฝนตกผิดปกติจนเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได้ จึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง การอนุมัติให้ขยายเวลาเป็นการไม่ถูกต้อง ทำให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเสียหาย รวมเป็นเงิน ๙๕,๓๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งที่ [REDACTED] ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาตัวผู้รับผิดชอบละเมิด โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท และนาย [REDACTED] ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาในขณะนั้น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๓๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามที่คณะกรรมการเสนอ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือจำนวนสองฉบับ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๗ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๘๑.๓ / [REDACTED] ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ยืนยันตามความเห็นของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองด้วย

ศาลมีคำสั่งไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การสรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุ้มใจ ประชาธารราษฎร์พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด้วย ได้เป็นผู้เสนอเหตุผลและพิจารณาเสนอผู้มีอำนาจให้ขยายอายุสัญญาจ้าง ว่าฝนที่ตกตามธรรมชาติเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะขยายอายุสัญญาจ้างให้กับผู้รับจ้าง ตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีเหตุสุดวิสัยเป็นการอ้างไม่ถูกต้อง จึงต้องเป็นผู้มีส่วน เกี่ยวข้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนคลังเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาและเมื่อคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิดได้พิจารณาถึงฐานะของผู้ฟ้องคดีและ การดำรงตำแหน่งแล้ว ภาวะบุคคลเช่นนี้ย่อมมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเข้าใจกฎระเบียบ ทางราชการเป็นอย่างดีจึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินคืนคลังเทศบาลเป็นจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการฯ เสนอและสำหรับ กรณีที่จะต้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินเป็นจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท เป็นการนำมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาพิจารณาสัดส่วน ความรับผิดซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้วและเป็นกรณีไม่ต้องส่งสำนวนให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงได้มีบันทึก ส่วนราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ที่ สพ ๖๑๙๐๑/ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินคืนคลังเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเป็นจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ได้กระทำความผิด กฎหมายใด เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาไม่ได้รับความเสียหายและการกระทำของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบทุกประการ โดยยังยืนยันว่าเหตุที่ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้นั้นเป็นเหตุสุดวิสัย และได้กล่าวอ้างเพิ่มเติมในคำอุทธรณ์ ว่าการขยายอายุสัญญาจ้างนั้นผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากรางระบายน้ำตามโครงการ ก่อสร้างดังกล่าวเป็นคูส่งน้ำในฤดูน้ำน้อย และเป็นคูระบายน้ำในฤดูน้ำมากประกอบกับ ช่วงเกิดเหตุฝนตกมากประชาชนร้องเรียนให้เทศบาลระบายน้ำ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา จึงจำเป็นต้องกระทำการระบายน้ำลงในพื้นที่ก่อสร้าง และคำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าว



ไม่ขัดแย้งว่ากระทำละเมิดอย่างไร ขอให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิดสอบสวนถ้อยคำประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม และหากว่าผู้ฟ้องคดีผิดจริงควรรับผิดชอบเพียงกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่เกิดจากมูลละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้จึงได้ส่งคำอุทธรณ์ไปให้อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเหตุแห่งการไม่อาจรับฟังข้ออุทธรณ์สรุปความว่าเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ได้อาศัยความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยมูลเหตุสุดวิสัยอีก และหากจะวินิจฉัยจะต้องวินิจฉัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วจะต้องมีความระมัดระวังเพียงพอ แต่กลับไม่ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อได้กระทำการต่ออายุสัญญาจ้างให้กับผู้รับจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างได้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่จะต้องเสียเบี้ยปรับให้กับทางเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา โดยผลแห่งนิติกรรมสัญญา สิทธิที่ทางเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาจะได้รับเป็นอันหมดสิ้นไป จึงเป็นการจัดการงานนอกสังกัดก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่าประชาชนเดือดร้อนจำต้องระบายน้ำ และให้คณะกรรมการสอบสวนผู้ได้รับผลกระทบนั้น เห็นว่าเป็นการยกเหตุผลขึ้นในภายหลัง เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อความในพยานเอกสารของผู้ฟ้องคดีเอง เมื่อในเอกสารขออนุมัติให้ขยายอายุสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีกล่าวไว้เพียงฝนตกตามธรรมชาติเป็นเหตุสุดวิสัยแล้ว จึงรับฟังข้ออุทธรณ์นี้ไม่ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเหตุเกิดจากพายุไต้ฝุ่นอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบพยานเอกสารต่างๆ แล้วปรากฏว่าไม่มีการร้องเรียนของประชาชนตามที่กล่าวอ้างและไม่มีการสั่งการให้คู่สัญญาหยุดปฏิบัติตามสัญญาแต่ประการใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างถึงสำนักงานตรวจเงิน



แผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าขณะนั้นเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้มีหนังสือ ที่ สพ ๖๑๙๐๒/ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ว่า เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้ขยายอายุสัญญาจ้างให้กับผู้รับจ้างออกไปอีก ๔๕ วัน โดยเหตุสุดวิสัยและมีหลักฐานการส่งทางไปรษณีย์ในประเทศแล้วและเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไปเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การสรุปได้ว่า เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้มีหนังสือสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดครั้งที่ ๑ ตามบันทึกเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ที่ สพ ๖๑๙๐๑/ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ แต่การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ได้มีการแจ้งคำสั่งให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง ครั้งที่ ๒ ตามบันทึกเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ที่ สพ ๖๑๙๐๕/ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาที่ให้ชำระค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งแต่ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลและข้อกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์จึงได้ส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ตามนัยข้อ ๒ (๑๐) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว เนื่องจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคำสั่งของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอ้างว่าตนมิได้ทำละเมิดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีนี้อย่างสิ้นเชิง เพราะการเสนอความเห็นให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาขยายเวลาอายุสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างโดยดค่าปรับ ไม่ได้เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นการปฏิบัติตามความในข้อ ๑๓๒ แห่งระเบียบพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานจ้างได้เป็นเหตุสุดวิสัย เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ขึ้น เนื่องจากกรณีนี้ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาก่อสร้างออกไป ๖๐ วัน โดยอ้างสาเหตุว่ามีฝนตกชุกในเดือนกันยายนถึงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นเหตุให้น้ำท่วมดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ และเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้อนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน ซึ่งกรณีนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงาน



ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยตรงได้วินิจฉัยว่า เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาปฏิบัติไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเสียหาย คิดเป็นมูลค่าจำนวน ๙๕,๓๑๐ บาท เนื่องจากการขยายเวลาให้ผู้รับจ้างเป็นเวลา ๔๕ วัน อ้างเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากฝนตกตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน จึงไม่ใช่ภาวะฝนที่เกิดผิดปกติสุดวิสัยไม่สามารถอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยหรือขอขยายเวลาได้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเท่าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับหัวหน้าหน่วยงานจะพึงกระทำ ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับหัวหน้าหน่วยงานจะต้องพิจารณากันกรองในการเสนอขอขยายเวลาให้ผู้รับจ้างด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที่ควบคุมงานจ้าง และควรหาข้อมูลรายละเอียดปริมาณน้ำฝนในปีที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเปรียบเทียบว่า ปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๔๔ ในท้องที่ตำบลโพธิ์พระยามีปริมาณมากผิดปกติกว่าปริมาณน้ำฝนในปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันจนเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้างจะรู้หรือหาทางป้องกันได้ก่อนการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเป็นหัวหน้างานพัสดุ ย่อมต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะพิจารณาและวินิจฉัยได้ว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้รับจ้างเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นปกติตามฤดูกาล และย่อมต้องรู้ในสภาพพื้นที่งานก่อสร้างซึ่งเป็นอยู่โดยปกติ การใช้ดุลพินิจในการเสนอขอขยายเวลาการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีเข้าลักษณะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้รับความเสียหาย กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในการขออุทธรณ์ว่าเกิดฝนตกประชาชนมาร้องเรียนให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาระบายน้ำ ทางเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาจึงต้องระบายน้ำทั้งผ่านที่ก่อสร้างทำให้น้ำท่วมบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้ กรณีนี้ไม่ปรากฏในหนังสือรายงานขอขยายเวลาของผู้รับจ้าง และรายงานที่ผู้ฟ้องคดีได้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาในการเสนอขอขยายเวลาก่อสร้าง เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างประกอบการอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่นำมากล่าวอ้างในภายหลัง ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันข้อกล่าวอ้างนี้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเสนอความเห็นควรให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบปากคำประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประชาชนในบริเวณก่อสร้าง กรณีนี้มีความเห็นว่าเมื่อผู้รับจ้างไม่ได้อ้างกรณีนี้เป็น



เหตุผลในการขอขยายเวลาการก่อสร้างว่าเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้ระบายน้ำลงไปในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และผู้ฟ้องคดีไม่ได้อ้างเหตุในกรณีนี้ในการเสนอขอขยายเวลาให้ผู้รับจ้างต่อนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาจึงไม่มีการนำข้ออุทธรณ์นี้มาพิจารณา และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเสนอความเห็นว่าการให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท ไม่ถูกต้องเพราะกรณีนี้มีผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้จำนวน ๒ ราย ควรให้รับผิดชอบชดใช้เท่าๆ กัน กรณีนี้เป็นข้อโต้แย้งที่ไม่ถูกต้องตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งบัญญัติมิให้นำหลักกฎหมายนี้รวมมาบังคับในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดในการพิจารณาว่าผู้ใดจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดจะต้องพิจารณาจากความผิดหรือระดับของการกระทำละเมิด เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลซึ่งการกระทำละเมิดครั้งนี้เกิดจากผลของการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนฯ ได้พิจารณาความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดตามสัดส่วนของหน้าที่รับผิดชอบแต่ละบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การสรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ที่แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ไม่ถือเป็นการชี้มูลความผิดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่เป็นเพียงหนังสือที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอแนะตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนำไปใช้พิจารณานั้น เจ้าหน้าที่เพียงแต่ตรวจดูจากเอกสารหลักฐานต่างๆ เท่าที่มีอยู่เท่านั้นโดยมิได้ให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง หรืออธิบาย หรือดำเนินการแก้ไขเสียก่อน อีกทั้งหนังสือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวก็เป็นเพียงการนำเอารายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาไปเป็นข้อมูล โดยที่ผู้ตรวจสอบและจัดทำรายงานมิได้มีการจัดให้มีการชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหนังสือดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการชี้มูลความผิดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางปฏิบัติว่า กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตซึ่งตรวจพบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรณีนั้นได้มีการชี้มูลความผิดแล้วให้หน่วยบริหารราชการท้องถิ่นที่เสียหายเร่งรัดดำเนินการทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและ



ทางวินัย โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอีกนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นการไม่ต้องเพราะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยวางแนวทางไว้นั้น เป็นกรณีเงิน ชาติบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตแต่คดีนี้เป็นเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบและมีความเห็นว่า มีการต่ออายุสัญญาจ้างโดยงดค่าปรับไม่ต้องทำให้ เทศบาลเสียหาย จึงไม่ใช่เป็นกรณีเงินชาติบัญชีหรือเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระทำทุจริต ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่ากระทำไปตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดจึงไม่ต้อง และที่ถูกต้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หาข้อเท็จจริงโดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีนำพยานหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์การขยายเวลา ก่อสร้างมาแสดงโดยครบถ้วน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบละเมิด หน้าที่เช่นนี้ จึงเป็นการข้ามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับพิจารณาข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่เสนอให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยทำ การสอบสวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมด้วย โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ อ้างเหตุในกรณีนี้ไว้ในการเสนอขอขยายเวลาให้ผู้รับจ้างนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ต้อง เพราะเหตุแห่งการงดค่าปรับตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ พัสตุดของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ มี ๓ ประการ หากมีเหตุใด เหตุหนึ่งใน ๓ ประการนั้น ย่อมเป็นเหตุให้มีการของงดค่าปรับตามสัญญาได้ การที่ผู้ฟ้องคดี อ้างเหตุสุดวิสัยเพียงประการเดียวก็เพราะเข้าใจว่าเพียงพอในการขยายเวลางานจ้างแล้ว จึงอ้างเพียงเหตุเดียว แต่ความจริงมีเหตุอื่น ๆ อยู่ด้วย เมื่อสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินแจ้งว่าเหตุที่อ้างไม่ต้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ควรที่จะให้โอกาสผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุ อื่นที่ไม่ได้เคยอ้างไว้ คือเหตุตามข้อ ๑๓๒ (๑) (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสตุดของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ มาอ้างได้ด้วย เพราะไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดห้ามรับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมการพิจารณาอุทธรณ์อาจเกิด ความไม่เป็นธรรมได้ ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่นำข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีขึ้น พิจารณาโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้อ้างเหตุในกรณีในการเสนอขอขยายเวลาให้ผู้รับจ้าง ไว้แต่ต้นจึงไม่ต้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมสรุปได้ว่า มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไว้ในกรณีที่



คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยรับตรวจชี้แจง หรือแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือให้ดำเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนที่ทางราชการ หรือหน่วยรับตรวจกำหนดไว้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี และให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบภายในหกสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น เมื่อกรณีนี้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเป็นหน่วยรับตรวจแล้ว สามารถเห็นได้ว่ามาตรา ๔๔ ดังกล่าวนี้นี้ได้ให้อำนาจแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถสั่งการให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่ทางราชการหรือหน่วยรับตรวจกำหนดไว้แก่เจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓ ได้สั่งการโดยชัดแจ้งให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา สอบข้อเท็จจริงหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด จึงเป็นการให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเห็นว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สั่งการโดยอาศัยอำนาจตามที่บัญญัติมาตรา ๔๔ ดังกล่าว ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ซึ่งหากพิจารณาจากมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะเห็นได้ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวได้วางแนวทางปฏิบัติสอดคล้องต้องกันกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อมีการวางระเบียบไว้เป็นการสอดคล้องกันกับกฎหมาย ประกอบกับมีคำอธิบายความ “กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต” ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๙ เรื่อง การดำเนินการเร่งรัดติดตามกรณีเงินของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาล และรัฐวิสาหกิจขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต ไว้แนบท้ายหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๘/ว ๒๒๔๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ ได้ให้คำอธิบายความไว้ว่า ในกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตให้หมายรวมถึงการกระทำการอันเป็นการละเมิดด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถนำระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมาเป็นแนวทางปฏิบัติในกรณีนี้ได้ และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสอบสวนมูลเหตุแห่งที่เกิดขึ้นเหตุต้องให้รับผิดชอบละเมิดข้อลงไปอีกจะเป็นเหตุแห่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่าฝืนกฎหมายมาตรา ๔๔ แห่ง



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เสียเอง ส่วนกรณีที่ว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยเปิดโอกาสให้นายพยานหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์การขยายเวลาก่อสร้างมาแสดงโดยครบถ้วนด้วยนั้น เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาตัวผู้รับผิดชอบละเมิดไว้ โดยผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ว่า “ในการพิจารณาขยายเวลา โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ในขณะเกิดเหตุฝนได้ตกจนน้ำท่วมไร่นาราชภุมรินทร์ เหตุที่อ้างฝนตกชุกเข้าใจว่าเป็นเหตุผลที่เพียงพอในการต่ออายุสัญญาจากน้ำท่วมพืชผลทางเกษตร” นั้น เป็นการอ้างโดยไม่อ้างพยานบุคคล หรือพยานเอกสารอื่นสนับสนุนข้ออ้าง และในบันทึกฉบับเดียวกันนี้ผู้ฟ้องคดียอมรับว่า “ในขณะนั้นฝนตกชุกเข้าใจว่าการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้จึงได้อ้างเหตุว่าเป็นเหตุสุดวิสัย” ซึ่งได้อ้างยอมรับตรงกับข้อความในบันทึก ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ที่ผู้ฟ้องคดีมีบันทึกเสนอเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุมัติว่าฝนตกตามธรรมชาติเป็นเหตุสุดวิสัยที่ต้องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ จึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องสอบพยานบุคคลเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในพยานเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมสรุปได้ว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๕๗๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่องแนวทางปฏิบัติ เมื่อมีกรณีเงินขาดบัญชี หรือมีทางทุจริตทางการเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓ กำหนดว่า การดำเนินการทางแพ่ง ให้ดำเนินการตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต ที่ตรวจพบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นการตรวจสอบภายนอก และกรณีนั้นได้มีการชี้มูลความผิดแล้ว ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เสียหายเร่งรัดการดำเนินการทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอีก เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทางราชการ อันจะเกิดขึ้นเนื่องจากคดีขาดอายุความและอื่นๆ และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๘/ว ๒๒๔๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีหน่วยงานของรัฐมีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต ได้มีคำอธิบายความหมายกรณี



“เงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต” สรุปความได้ว่ากรณีดังกล่าวให้รวมถึงกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมายเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินอื่นของทางราชการ ซึ่งกรณีนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ได้ชี้มูลว่ามีการขยายเวลาการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา โดยอ้างเหตุผลวิสัยเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๙๕,๓๑๐ บาท ให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และนำเงินจำนวนดังกล่าวส่งคืนคลังเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาตามระเบียบ ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘ และเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้มิได้ปฏิบัติข้ามขั้นตอนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เนื่องจากตามระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในกรณีดังกล่าวมีข้อกำหนดว่า “กรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต” ให้ความหมายรวมถึงกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน กระทำละเมิดหรือผิดกฎหมายเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินอื่นของส่วนราชการ และกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๕๗๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ข้อ ๓ วรรคสอง กำหนดให้ “กรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต” ที่ตรวจพบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายนอกและกรณีนั้นได้มีการชี้มูลความผิดแล้ว ให้ดำเนินการทางแพ่งโดยไม่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงอีก เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับพิจารณาข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่เสนอให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยการสอบสวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้น เนื่องจากข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีขาดน้ำหนักในการรับข้อเสนอไว้พิจารณา โดยพิจารณาเห็นว่าหากมีกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้มีการระบายน้ำทิ้งผ่านสถานที่ก่อสร้างจนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานก่อสร้างได้จริงตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ซึ่งเป็นเหตุเข้าลักษณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๓๒ (๑) (๓) และเป็นเหตุแห่งการงดหรือลดค่าปรับ ผู้รับจ้างจะต้องนำมาเป็นข้อกล่าวอ้างในการขอขยายเวลาการก่อสร้าง และจะต้องปรากฏหลักฐานอยู่ใน



รายงานของช่างซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และรายงานเสนอขออนุมัติขอขยายเวลาของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีจะต้องนำมากล่าวอ้างเป็นเหตุต่อคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด แต่ผู้ร้องมิได้นำมากล่าวอ้างไว้ในชั้นการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด กลับนำมากล่าวอ้างเพื่อประกอบการพิจารณาข้ออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีในภายหลัง

ศาลได้ไต่สวนคู่กรณีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะเบียดกระหรงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าใจระเบียบดังกล่าวอย่างถ่องแท้ และไม่เคยปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือการเงินและบัญชีของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น การที่ดีความว่าเป็นเหตุสุดวิสัยและให้ขยายเวลางานนั้นเนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติของระเบียบดังกล่าวข้อ ๑๓๒ หน่วยงานกำกับดูแลมิได้แจ้งให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงว่าได้มีการแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบแล้ว ตามหนังสือด่วนมาก สพ ๐๐๑๖/ว ๓๗๖๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ รวมทั้งที่มีการแก้ไขถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็มีการแจ้งให้องค์กรส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบแล้ว สำหรับเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้แจ้งตามหนังสือที่ สพ ๐๑๑๘/ว ๔๗๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้มีการอ้างระเบียบดังกล่าวไว้ปรากฏตามรายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนในคดีนี้ด้วย

ศาลได้ออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำแถลงการณ์ด้วยวาจาของตุลาการผู้แถลงคดีประกอบด้วยแล้ว

ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาระดับ ๖ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลระดับ ๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



พร้อมร่างระบายน้ำ ถนนสายอุโมงค์ประชาราษฎร์ ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วน
จำกัด [REDACTED] ให้ก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ซึ่งมีความกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นเงินรวม ๒,๑๑๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง เลขที่ [REDACTED] ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔
ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ต่อมาในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้รับจ้างได้ขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๖๐ วัน เนื่องจากมีฝนตกทำให้ไม่สามารถถมดินพร้อมบดอัด
และเทคอนกรีตได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำบันทึกและเสนอความเห็นต่อนาย [REDACTED]
ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาในขณะนั้นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย
เห็นควรขยายเวลาจ้างออกไปอีก ๔๕ วัน นาย [REDACTED] จึงได้อนุมัติให้ขยายเวลา
จ้างดังกล่าว ต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา และได้มีหนังสือลับ ที่ ตผ ๐๐๒๑ นฐ / [REDACTED] ลงวันที่ ๑๓
ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้รับจ้างขอขยายเวลาก่อสร้าง โดยอ้างว่า
ฝนตกชุกเนื่องจากเป็นฤดูฝนนั้น ผู้รับจ้างย่อมทราบที่อยู่แล้ว มิใช่ภาวะที่ฝนตกผิดปกติ
จนเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันไม่ได้ จึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อขอขยายระยะเวลา
ก่อสร้างได้ การอนุมัติให้ขยายเวลาเป็นการไม่ถูกต้องทำให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
เสียหาย รวมเป็นเงิน ๙๕,๓๑๐ บาท เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาจึงได้มีคำสั่งที่ [REDACTED] ๒๕๔๖
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาตัวผู้รับผิดชอบ
ละเมิดจำนวนเงินดังกล่าว โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจการจ้างต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท และนาย [REDACTED]
[REDACTED] ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาในขณะนั้น ต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวน
๓๘,๓๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิน
ตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือจำนวนสองฉบับ ลงวันที่ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๗ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๘๑.๓ / [REDACTED] ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๔๗ ยืนยันตามความเห็นของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง



คดีนี้มีเนื้อหาแห่งคดีที่จะต้องวินิจฉัย คือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ สพ. ๖๑๙๐๑/ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการ ตรวจสอบการจ้างรับผิดชดใช้เงินจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จะวินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สพ. ๖๑๙๐๑/ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการ ตรวจสอบการจ้างรับผิดชดใช้เงินจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลจะต้องพิจารณาก่อนว่าผู้ฟ้องคดีจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ได้รับความเสียหายหรือไม่ หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาล ตำบลโพธิ์พระยาผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเป็น เงินจำนวนเท่าใด โดยที่มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น และในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่หน่วยงาน ของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นับทบบัญญัติมาตรา ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่ การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พินิชย์ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือ กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิด ต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมี อำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ในการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการขยายเวลา



ก่อสร้าง ผู้บริหารของท้องถิ่นต้องดำเนินการตาม ข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวางเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่นให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันเกิดเหตุขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่น (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้บันทึกข้อความ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เสนอความเห็นต่อนาย [REDACTED] นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาในขณะนั้นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด [REDACTED] ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำถนนสายอุ้มใจประชาราษฎร์ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ออกไปอีก ๖๐ วัน เนื่องจากฝนตกชุกในเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคมเป็นเหตุให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นมาเต็มพื้นที่ลาดคู ทำให้ไม่สามารถถมดินพร้อมบดอัดและเทคอนกรีตได้ จึงเป็นกรณี "เหตุสุดวิสัย" เพราะฝนตกชุกโดยธรรมชาติ โดยฝนหยุดตกครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ทันทีและเห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลา ๔๕ วันเท่าที่เหตุเกิดขึ้นจริง จากวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญา และนาย [REDACTED] นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาขณะนั้นได้อนุมัติให้ขยายสัญญาดังกล่าวตามความเห็นของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ว่าจ้างได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำดังกล่าวแล้วเสร็จ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา และได้มีหนังสือลับ ที่ ตผ ๐๐๒๑ นฐ / [REDACTED] ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้รับจ้างขอขยายเวลาก่อสร้าง โดยอ้างว่าฝนตกชุกเนื่องจากเป็นฤดูฝน ผู้รับจ้างย่อมทราบดีอยู่แล้วว่ามีใช้ภาวะที่ฝนตกผิดปกติจนเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันไม่ได้ จึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อขอขยายระยะเวลาก่อสร้างได้ การอนุมัติให้ขยายเวลาเป็นการไม่ถูกต้องทำให้



เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเสียหาย รวมเป็นเงิน ๙๕,๓๑๐ บาท เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา จึงได้มีคำสั่งที่ [REDACTED] /๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจำนวนเงินดังกล่าว โดยคณะกรรมการดังกล่าว มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท และนาย [REDACTED] ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา ในขณะนั้น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๘,๓๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามที่คณะกรรมการดังกล่าวเสนอ คดีจึงประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอความเห็นว่าการณีที่ผู้รับจ้างร้องขอเป็น "เหตุสุดวิสัย" เพราะฝนตกชุกโดยธรรมชาติ โดยฝนหยุดตกครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ทันที การอ้าง "เหตุสุดวิสัย" ดังกล่าวเป็นไปตามข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ เห็นว่า เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ไม่ได้ให้คำจำกัดความ เหตุสุดวิสัยไว้ จึงต้องนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ โดยมาตรา ๘ แห่งกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติว่า คำว่า "เหตุสุดวิสัย" หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น ดังนั้นกรณีผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่าฝนตกชุก ในช่วงกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้รับจ้างย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นช่วงฤดูฝนตามธรรมชาติ ฝนที่ตกชุกในช่วงฤดูฝนจึงมิใช่ภาวะที่ฝนตกผิดปกติจนเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจจะป้องกันได้ ผู้รับจ้างจึงมีหน้าที่ป้องกันมิให้น้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือยอมรับความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงไม่อาจอ้างกรณีฝนตกชุก ในช่วงฤดูฝนเป็นเหตุสุดวิสัย ที่จะขยายระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ไม่ระมัดระวังเท่าที่ควร ซึ่งบุคคลใน ภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ในการเสนอความเห็นต่อนาย [REDACTED] นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาในขณะนั้นอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป



อีก ๔๕ วัน จากวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญา จึงเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดี ทำให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเสียหายจากการไม่ได้ค่าปรับตามสัญญาก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๙๕,๓๑๐ บาท อันเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อเทศบาลโพธิ์พระยาแล้ว คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ หากประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเป็นเงินจำนวนเท่าใด เห็นว่า การเสนอความเห็นของผู้ฟ้องคดีต่อเห็นต่อนาย [REDACTED] นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาในขณะนั้น ตามบันทึกข้อความของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้นำข้อเท็จจริงทั้งจากรายงานการก่อสร้างสัปดาห์ที่ ๑ - ๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่รายงานว่าในช่วงเวลาเดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ มีฝนตกติดต่อกันและผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ และรายงานปริมาณน้ำฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือน ที่รายงานว่า ในเดือนกันยายน ๒๕๔๔ มีฝนกระจายตลอดเดือน และในเดือนตุลาคม ๒๕๔๔ มีฝนตกชุกตลอดเดือน มาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นด้วย และตามบันทึกข้อความของคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดชอบลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ ได้รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาว่า คณะกรรมการดังกล่าวได้สอบสวนกรรมการตรวจการจ้างที่เป็นฝ่ายชุมชนและฝ่ายเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ให้ถ้อยคำว่ามีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องเกิดสภาวะน้ำท่วมขัง คลองชลประทานได้ระบายน้ำเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการน้ำที่มีอยู่เดิมไม่สามารถระบายออกได้ เพราะจะท่วมไร่นาของเกษตรกร ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวสอดคล้องกับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีข้างต้น จึงรับฟังได้ว่าเกิดฝนตกชุกและน้ำเอ่อล้นเข้าไปในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจริง ประกอบกับพื้นที่ก่อสร้างเป็นถนนและรางระบายน้ำจึงเป็นพื้นที่เปิดกว้าง การที่จะป้องกันมิให้น้ำฝนไหลเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างไม่อาจทำได้โดยง่าย และรางระบายน้ำที่จะก่อสร้างใหม่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำโดยสภาพ เมื่อเกิดฝนตกชุก น้ำไหลเอ่อท่วมพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นเข้าใจว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ ตามข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง (๒)



แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมิใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีจะอ้างเหตุผลตามอำเภอใจโดยปราศจากข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างได้รับการงดเว้นค่าปรับตามสัญญาและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ในกรณีดังกล่าว แต่ประการใด รวมทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดเทศบาลตำบลคิ่งสำเภ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และสุดท้ายย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ รวมระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลจนได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างในกรณีพิพาทประมาณสองปีเศษ ซึ่งนับว่าผู้ฟ้องคดีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารพัสดุไม่มากนัก และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุโดยตรง แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงตามหนังสือที่ มท ๐๘๘๑.๔/๐๐๗๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยส่งนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อแจ้งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติก็ตาม แต่เป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารพัสดุในภาพรวมเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเข้าใจระเบียบดังกล่าวโดยเฉพาะข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบดังกล่าวได้อย่างถ่องแท้ ทำให้การเสนอความเห็นให้ขยายเวลาก่อสร้างไม่ระมัดระวังเท่าที่ควร นอกจากนี้เมื่อนาย [REDACTED] นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาในขณะนั้น ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง ได้รายงานการควบคุมการก่อสร้างให้นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาทราบตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้รับจ้างเริ่มงาน หลังจากฝนหยุดตกถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ ที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขยายให้ ถนนและรางระบายน้ำที่ก่อสร้างดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดกับเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่



เสนอความเห็นให้ขยายเวลาก่อสร้างแม้จะประมาณเส้นเลือดที่มีได้ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควร ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ แต่ก็ไม่ถึงขนาดประมาณเส้นเลือดอย่างร้ายแรงหรือใจที่จะทำให้เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ดังนั้น เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลโพธิ์พระยาได้ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อศาลวินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อาศัยเหตุเดียวกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สพ ๖๑๙๐๑/ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๘๑.๓/๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าว

นายชาชีวัฒน์ ศรีแก้ว
ตุลาการศาลปกครองกลาง

นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นายณัฐ รัฐอมฤต
ตุลาการศาลปกครองกลาง



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิบูลย์ กัมมระบุตร : ตุลาการผู้แถลงคดี

